

우문현답

나는 '충남교육'을 사랑하는 '행동강령책임관'이다

충청남도교육청 감사관
청렴윤리팀장 김 태 길

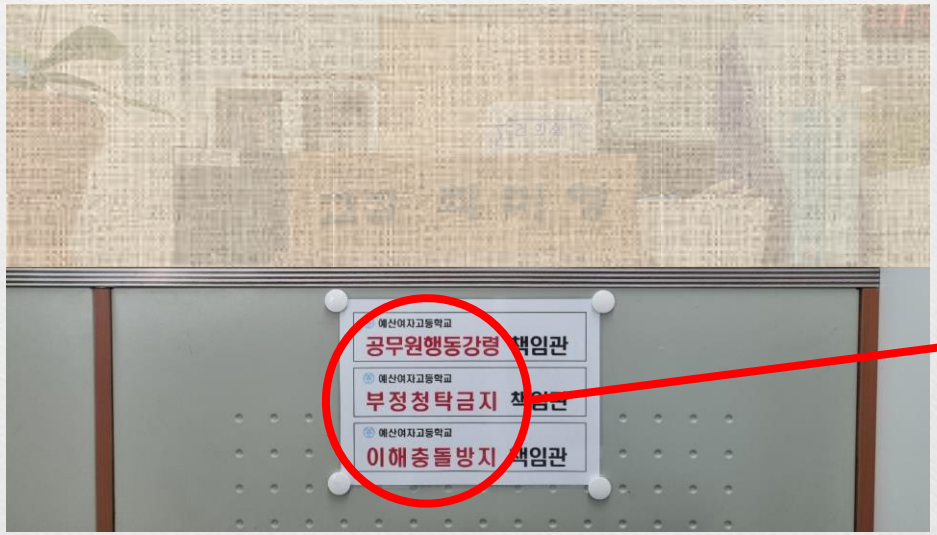
충남교육

미래를담다

청렴韓세상

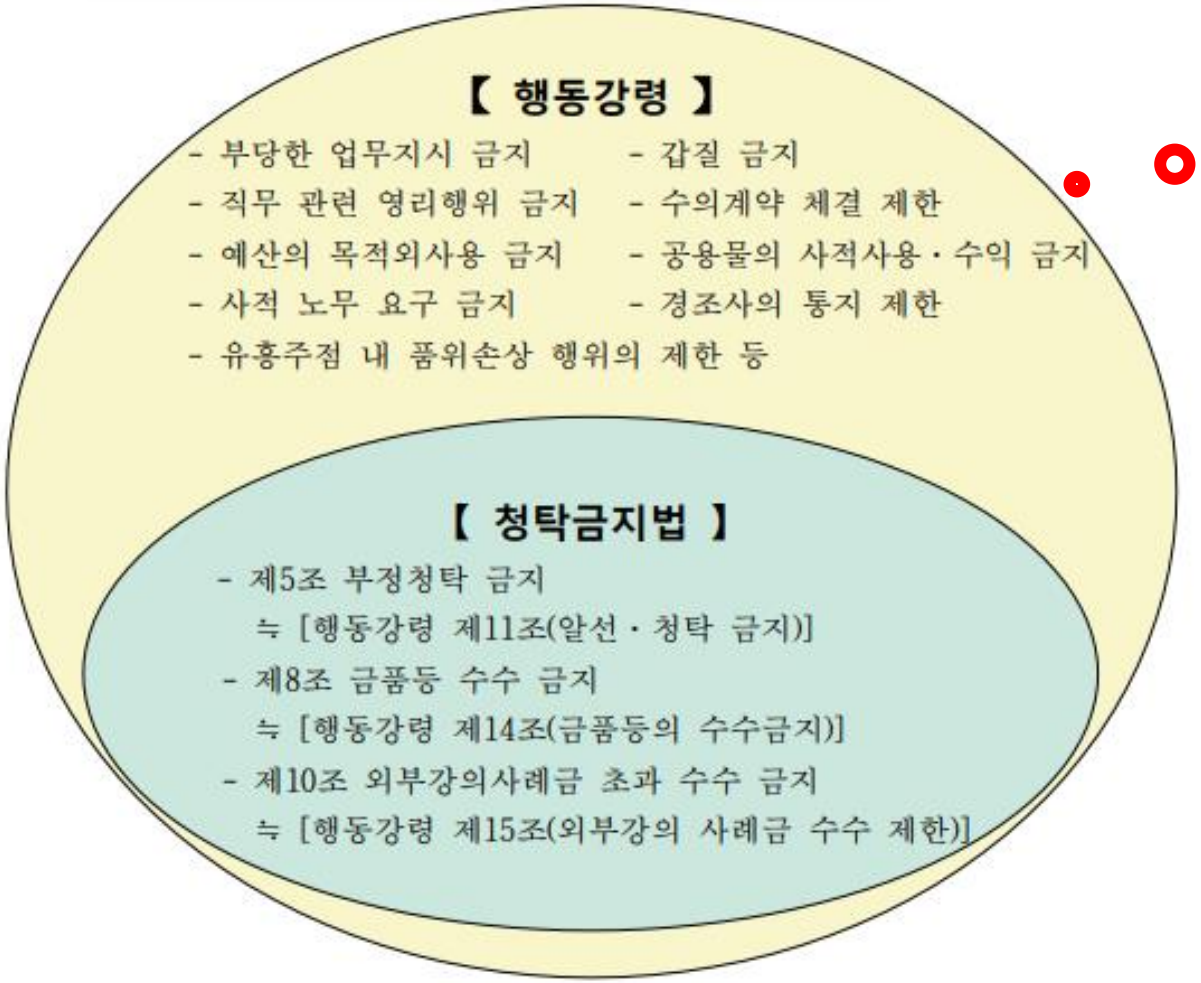
01

행동강령 책임관의 역할





공무원행동강령의 범위



'이해충돌방지법' 분리

공무원행동강령(2003.5.19) =>

청탁금지법+이해충돌방지법

(2016.9.28) (2022.5.19)

공직자 관련 부패방지 법령

강령 VS 법령, 징계 VS 처벌



공무원행동강령

❖**공무원**이 직무수행과정에서 추구해야 할

❖**가치기준**과 **행위기준**



청탁금지법

❖공직자에게 직접 또는 제3자를 위한 **부정청탁 금지**

❖허용 기준을 벗어난 **금품수수금지**

이해충돌방지법

❖공직자가 직무와 관련하여 **사적 이익 추구**를 **금지**

❖**이해충돌** 발생시 즉시 신고, 회피



공공재정환수법

❖공공재정에 대한 **부정청구 금지**

❖부정청구 등으로 얻은 **이익의 환수**



공익신고자보호법

❖공익 침해 행위를 **신고한 사람 등을 보호**

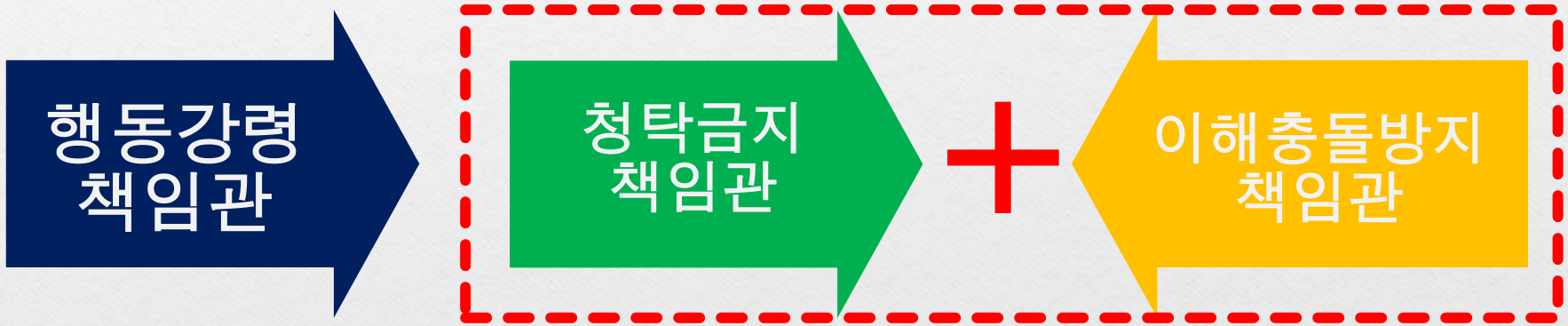
❖투명하고 깨끗한 사회풍토 확립

징 계

처 벌 (국민권익위원회에서 부패방지를 위해 제정)

공무원행동강령 책임관 지정

공직자 등이 직무수행에서 당면하는 갈등상황에서
공직사회가 추구하는 바람직한 가치기준 및 공직자가 준수하여야 할
행위기준을 구체적으로 제시한 행동강령에 대한 업무를 총괄하는 공직자



공무원행동강령 책임관의 역할-1

- 행동강령 교육
  - 제22조에 따라 **매년 1회 이상 교육**
  - 제22조제2항의 내용을 반드시 포함(갑질 근절 교육 포함)

■ 교육 시 반드시 포함되어야 하는 내용 ■

- 직무와 관련하여 향응·금품등을 받는 행위의 금지·제한에 관한 사항
- 직위를 이용한 인사관여, 이권개입, 알선·청탁행위 및 부당행위 등의 금지·제한에 관한 사항(갑질 근절 포함)
- 공정한 인사 등 건전한 공직풍토 조성을 위하여 공직자가 지켜야 할 사항
- 공직자 행동강령 위반행위에 대한 신고·처리 절차 및 신고자 보호 등에 관한 사항
- 그 밖에 부패의 방지와 공직자의 직무의 청렴성 및 품위 유지 등을 위하여 필요한 사항

공무원행동강령 책임관의 역할-2

- 행동강령 위반여부 등 상담
  - 위반여부가 불분명할 경우 등에 대한 상담
  - 상담대상은 「충청남도교육청 공직자등 행동강령」 제2조, 제3조에 따른 전 직원
  - **상담내용의 비밀 누설 금지**
  - 상담 시 상담기록부*를 작성하여 유지·관리



공무원행동강령 책임관의 역할-3

행동강령 실태조사 및 준수여부 점검

- 소속 기관에 대한 행동강령 실태조사 및
- 명절-연말연시 등 부패 취약시기 행동강령 준수 여부 점검



공무원행동강령 책임관의 역할-4

행동강령 위반행위 조사처리

신고주체	신고기관	신고사항	신고처리	신고자보호
누구든지 가능	• 위반 공직자등이 소속된 기관의 장 • 그 기관 행동강령 책임관 • 국민권익위원회	• 신고자 및 위반자의 **인적사항과 위반내용 구체적 제시**	(행동강령책임관) 위반행위 확인 → (행동강령책임관) 소명자료 첨부하여 소속 기관의 장에게 보고 → (소속기관의 장) 해당 공직자등을 징계하는 등 필요한 조치 가능	신고인의 인적사항·신고내용에 대한 비밀 보장, 신고에 따른 불이익 금지 등

※ 무고성 신고 등에 따른 선량한 공무원의 피해를 예방하기 위해 **기명 신고를 원칙**으로 함, 다만, 익명신고의 경우에도 신고내용이 구체적이고 사실 확인이 가능한 경우에는 자체 확인하여 필요한 조치 가능

공무원행동강령 책임관의 역할- Q&A



Q. 상급자의 부당한 지시 등을 행동강령책임관에게 상담·신고할 경우, 행동강령 책임관은 **상담·신고의 접수를 거부할 수 있는지** ?

A. 거부할 수 없음. 행동강령책임관은 소속 공직자등의 행동강령 **상담 및 신고를 처리할 의무**가 있으므로, 이를 거부한다면 행동강령 제23조 위반임.

공무원행동강령 책임관의 역할-5



- **비밀보장** — 신고자의 인적사항 공개금지
- **신분보장** — 신분상 불이익 없도록 조치
- **신변보호** — 신고자 혹은 친족 등 보호
- **책임감면** — 범죄행위 감경-면제 가능

부당한 업무 지시와 복종의 의무

국가공무원법 제57조(복종의 의무) 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다.

<직무상 명령의 요건>

① 정당한 권한을 가진 소속 상관이 발(發)하여야 하고

② 부하의 직무범위 내에 관한 명령이어야 하며, (업무분장표, 근로계약서)

③ 그 형식이 법정 절차(구술, 문서)를 구비하여야 하고

④ 그 내용이 법률상 실현 가능하고 적법한 것이어야 함

부당한 업무지시 대응(소명 및 상담)

01

부당지시 상급자에게 소명하고 거부

[또는 행동강령책임관과 상담]

02

즉시 행동강령책임관 상담(신고)

부당지시 상급자가 행동강령 책임관인 경우 그 상급기관 소속 행동강령책임관과 상담 가능

03

[행동강령책임관]

소속기관장에 보고,

[소속기관장]

- 부당지시 취소 또는 변경 등
- 부당지시자 징계 등 필요한 조치

부당한 업무지시 대응(소명 및 상담)

【부당한 지시가 있을 때 대처요령】

1. 그 자리에서 부당함을 주장하지 말고, 검토해보겠다며 일단 물러남
2. 관련 법령을 분석하여 지시 받은 사항이 불법, 부당한지를 재검토(부당한 업무 지시를 이행하였을 경우 받게 되는 불이익 또는 공익에 대하여 검토)
3. 일정한 시간이 경과된 후 상급자에게 법령에 위배됨을 소명
4. 부당한 업무지시가 반복될 경우 행동강령책임관과 즉시 상담(신고)

부당한 업무지시로 보기 어려운 경우

- 상급자와 소통 부재 또는 상급자의 권위적인 업무처리 문화 등으로 인한

감정상의 불만 . . .

  - 막연히 불이익을 받았다는 느낌
  - 공정한 업무수행 저해보다는 하급자로서 이치에 맞지 않는다는 느낌 등

- 사적인 감정이 일부 포함되어 있다고 판단될지라도 상급자가

법령에 위거하여 업무지시 등을 하는 경우



충남교육

미래를담다



02

종합감사에 대한 이해와 실제

2. 교육정책 바로보기

1. 미래 지향적인가?

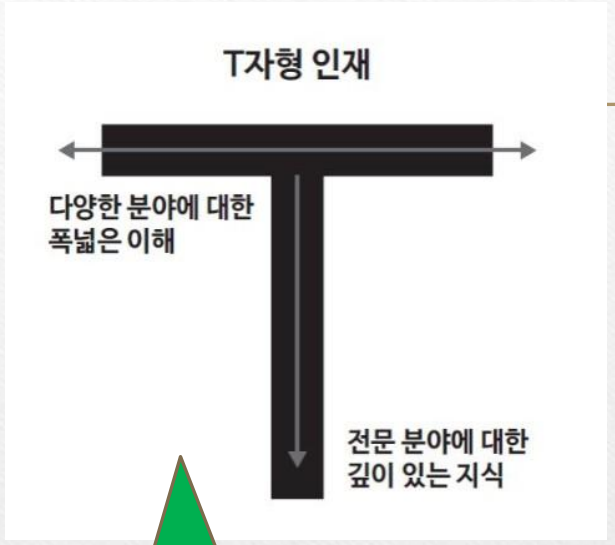
2. 현장감(공감대)가 있는가?

3. 교육철학이 기저에 있는가?

4. 차이를 고려하고 있는가?

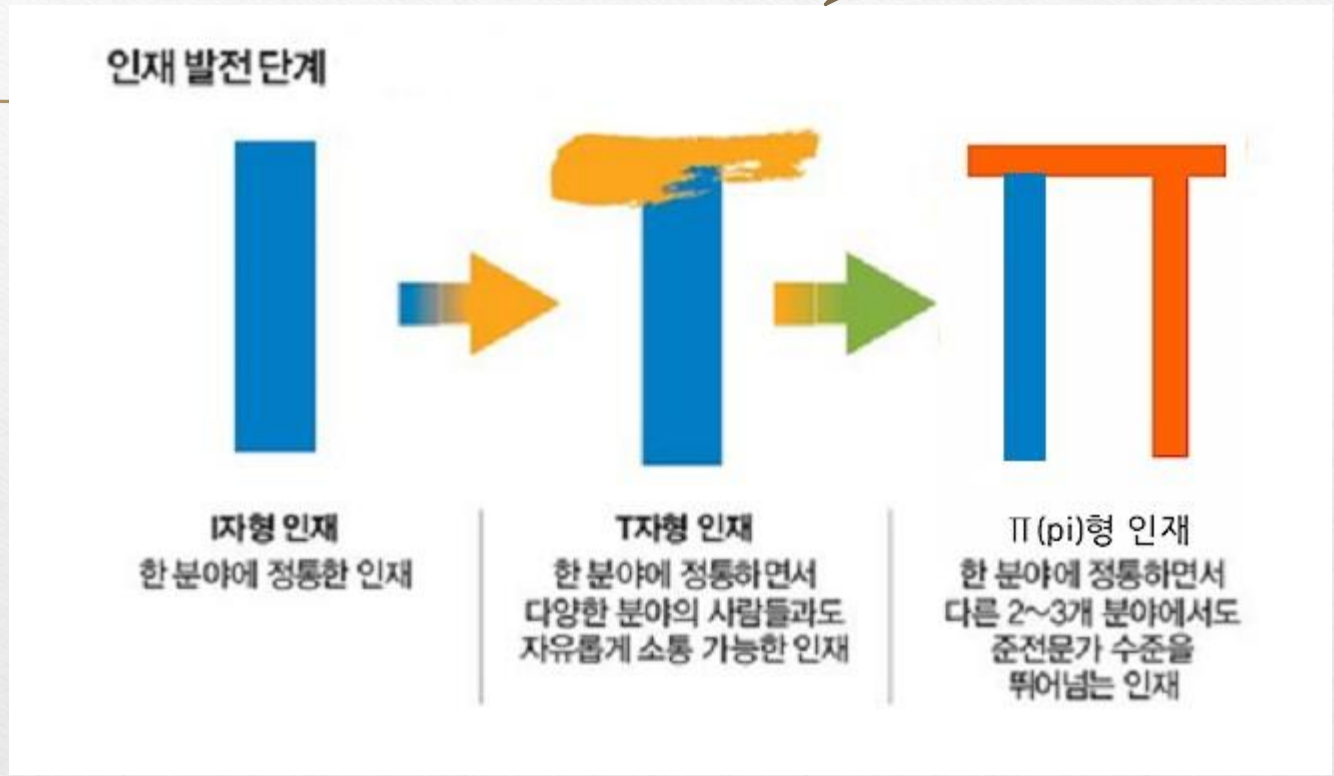


3. 종합감사는 '깊이' 보다 '요건'



사안/
특정감사

종합
감사는?



監事는 感謝할까?

감사는 냉장고 다





감사의 종류

조사·점검·확인·분석·검증

- 종합감사
- 특정감사
- 복무감사
- 일상감사
- 재무감사
- 성과감사

❖ **업무 전반** 적법성·타당성 점검

❖ 교육지원청(3년, 5~7일)

❖ 유·초·중·고·특·각종학교(3~4년, 2~4일)

❖ 충남교육주요업무, 학사분야운영실태, 학교회계전반, 학생안전·인사·복무·재산·물품관리 적정성

처분의 종류와 처리기준


변상명령
징계요구
시정요구
주의요구
개선요구
권고
통보
위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우
추징
수업료 등 공과금을 정당액보다 적게 징수한 경우
회수
보수 등을 정당액보다 많게 지급한 경우
환급
납부할 금액을 초과하여 납부하였거나 착오에 의해
납부 의무가 없는 금액을 납부한 경우
추급
보수 등을 정당액보다 적게 지급한 경우

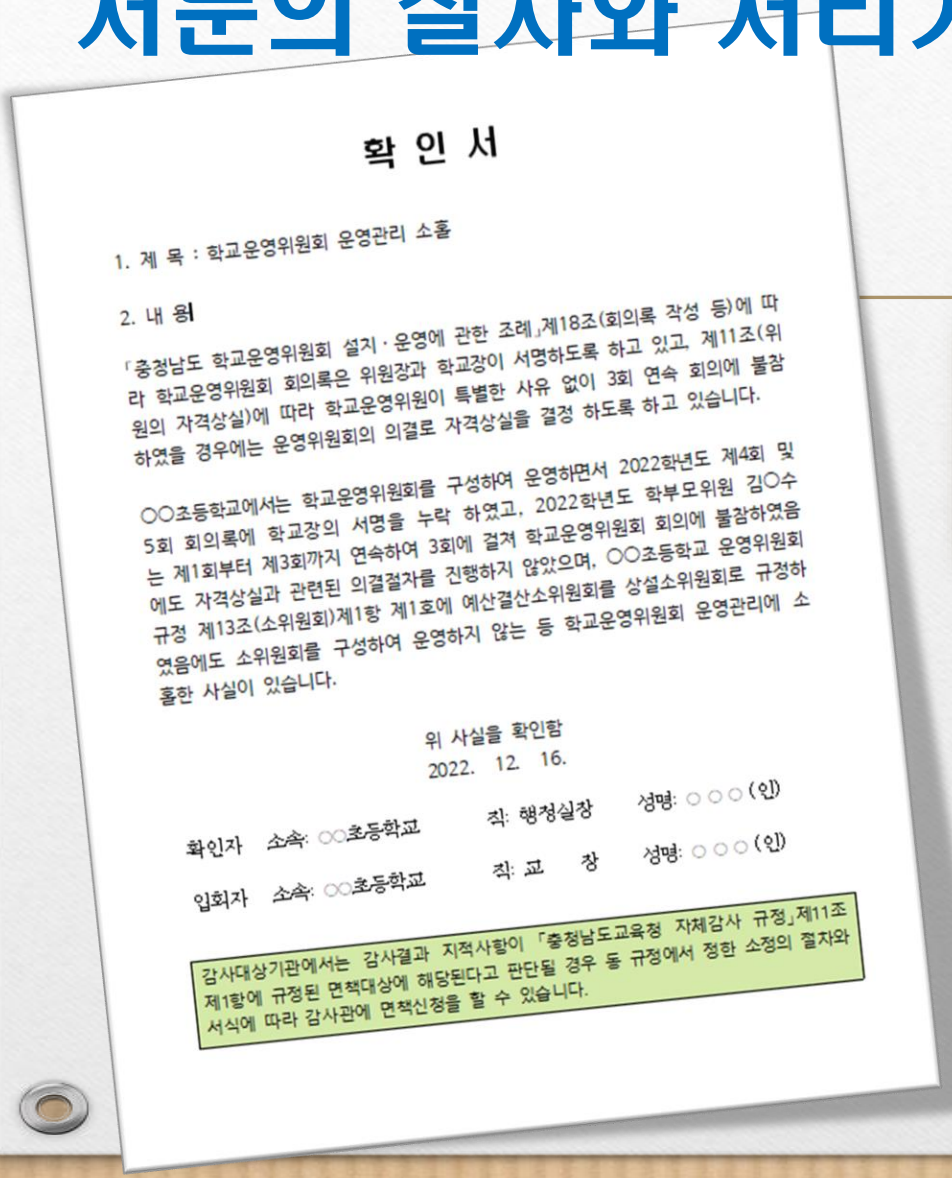
처분의 종류와 처리기준

- 변상명령
- 징계요구
- 시정요구
- 주의요구
- 개선요구
- 권고
- 통보

위법 또는 부당한 사실은 있으나 그 정도가 경미한 경우

경고	담당자의 행정착오 또는 과실 등으로 부당하게 처리한 경우로서 징계에 해당되지 않으나 주의로써 개선·향상이 어려운 경우
주의	담당자의 과실 또는 업무 부당 처리한 정도가 경미한 행위로서 정상참작의 사유가 현저하고 주의로서 개선·향상이 가능한 경우
기관경고	행정착오 또는 과실 등으로 부당하게 처리한 기관에 대해 주의로써 개선·향상이 어려운 경우
기관주의	감사대상기관에 주의를 환기시킬 필요가 있다고 판단되는 경우

처분의 절차와 처리기준



확 인 서

1. 제 목 : 학교운영위원회 운영관리 소홀

2. 내 용

「충청남도 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」제18조(회의록 작성 등)에 따라 학교운영위원회 회의록은 위원장과 학교장이 서명하도록 하고 있고, 제11조(위원의 자격상실)에 따라 학교운영위원이 특별한 사유 없이 3회 연속 회의에 불참하였을 경우에는 운영위원회의 의결로 자격상실을 결정 하도록 하고 있습니다.

○○초등학교에서는 학교운영위원회를 구성하여 운영하면서 2022학년도 제4회 및 5회 회의록에 학교장의 서명을 누락 하였고, 2022학년도 학부모위원 김○수는 제1회부터 제3회까지 연속하여 3회에 걸쳐 학교운영위원회 회의에 불참하였음에도 자격상실과 관련된 의결절차를 진행하지 않았으며, ○○초등학교 운영위원회 규정 제13조(소위원회)제1항 제1호에 예산결산소위원회를 상설소위원회로 규정하였음에도 소위원회를 구성하여 운영하지 않는 등 학교운영위원회 운영관리에 소홀한 사실이 있습니다.

위 사실을 확인함
2022. 12. 16.

확인자 소속: ○○초등학교 직: 행정실장 성명: ○○○ (인)

입회자 소속: ○○초등학교 직: 교 창 성명: ○○○ (인)

감사대상기관에서는 감사결과 지적사항이 「충청남도교육청 자체감사 규정」제11조 제1항에 규정된 면책대상에 해당된다고 판단될 경우 동 규정에서 정한 소정의 절차와 서식에 따라 감사관에 면책신청을 할 수 있습니다.

감사실시 후 확인서

처분심의위원회

현지조치

변상명령
징계요구·시정요구
주의요구·개선요구
권고·통보

종료

자체감사실시 결과 분석

종합감사, 특정·복무감사 중 처분 요구 완료한 자체감사 현황 분석

감사처분 기관 현황 (공립140, 사립 41)

구분	지 원 청 (도서관)	직속 기관	공립					사립					각종 학교	본청	계
			단설 유	초	중	고	특 수	유	초	중	고	특수			
종합	4	3	7	47	14	25	1	25	0	3	2	1	1	0	133
특정 복무	11	2	1	7	10	8	0	0	0	0	6	0	0	3	48
계	**15**	**5**	**8**	**54**	**24**	**33**	**1**	**25**	**0**	**3**	**8**	**1**	**1**	**3**	**181**

자체감사실시 결과 분석

종합감사, 특정・복무감사 중 처분 요구 완료한 자체감사 현황 분석

감사처분 분야(6개)

분 야	세 부 항 목
▫ 교무・학사	교육과정 운영, 생활기록부 관리, 학업성적 평가 관리, 규칙개정, 입학전형, 생활지도
▫ 인사・복무	공무원 의무위반, 복무 관리, 채용업무, 호봉획정
▫ 예산. 회계	각종 수당 지급, 보수업무, 세입세출외현금, 학교발전기금, 세입업무, 예산집행, 예산편성 및 결산
▫ 계약 및 준공・정산	시설공사 계약, 물품 계약, 용역 계약
▫ 재산・물품・안전관리	재산관리, 물품관리, 안전관리
▫ 체육・보건・급식・학운위 등	체육 및 보건, 학교급식, 학교운영위원회, 기타

자체감사실시 결과 분석

종합감사, 특정·복무감사 중 처분 요구 완료한 자체감사 현황 분석

최근 3년간 지적 건수 변화

구분	교무·학사	인사·복무	예산·회계	계약 및 준공·정산	재산·물품·안전관리	체육·보건·급식·학운위 등	계
2021	43	42	97	67	30	47	326
2022	37	62	68	0	30	27	287
2023	56	85	59	59	43	28	330

충남교육

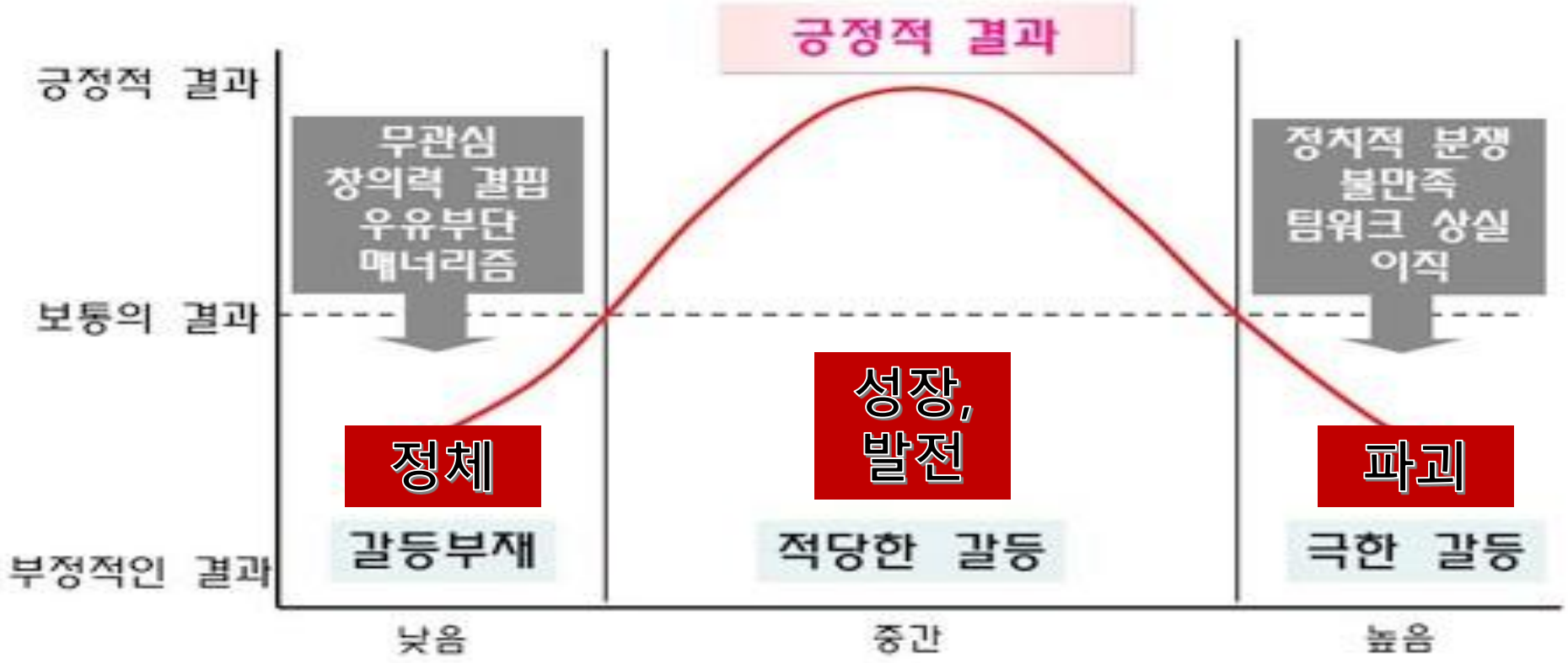
미래를담다



03

건강한 조직을 위한 갈등 관리

갈등과 조직성과와의 관계



학교내 교직원 구조의 다양성

갈등원인

구 분	직급 또는 직종
교 원	교(원)장, 교(원)감, 수석교사, 교사, 보건교사, 특수교사, 영양교사, 사서교사, 진로 전담교사, 전문상담교사, 실기교사, 원로교사, 산학겸임교사, 기간제 교사 등
일반직 공무원	행정직 공무원, 기술직 공무원
교육 공무직	교육실무사(교무, 과학, 전산, 사서), 교무행정사, 특수교육실무사, 돌봄전담사, 에듀케어 강사, 영양사, 조리사, 조리실무사, 전문상담사, 지역사회교육전문가, 체육코치, 당직실무원, 청소원, 기숙사 사감 등
기 타	스포츠 강사, 영어회화 전문강사, 학교 보안관, 방과후 코디네이터, 다문화언어 강사, 학습자료 보조원 등

늘봄실장

학교내 교직원 구조의 다양성 (2024.9.1자 기준)



공무직 9221명

직종명	현원	직종명	현원
교무행정사	673	초등돌봄전담사	586
과학실험실무원	55	행정실무원(호봉제)	228
전산실무원	38	학교내희망일자리	154
언어재활사	37	통학차량지도원	499
교육복지사	98	시설관리원	412
전문상담사	186	환경실무원	932
방과후학교운영실무원	34	당직전담인력	220
특수교육실무원	590	사감	117
학교운동부지도자	257	수영강사	38
영양사	193	늘봄전담사	234
조리사	510	직종 수(기타 소수 포함) 38개	
조리실무사	2933		